

1502105-19.2021.8.26.0072

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Neyton Fantoni Júnior

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... faz preponderar a conjuntura de tráfico de entorpecentes e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Inafastável o desfecho condenatório, uma vez que resultou comprovada nos autos a vinculação do acusado à autoria e materialidade do tráfico descrito na denúncia e da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual passa-se à dosimetria da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

1ª Vara

Avenida Oswaldo Perrone, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502105-19.2021.8.26.0072 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502105-19.2021.8.26.0072

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2321671/2021 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Bebedouro, 21612484 -

DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2583/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2321671 - DISE-

DEL.SEC.BEBEDOURO, 2583/21/912 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO VICTOR GUARDIA GUILHERME

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Neyton Fantoni Júnior

Vistos, etc.

LEONARDO VICTOR GUARDIA GUILHERME, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 33, "caput", e § 1º, I, da Lei nº 11.343/06, e ao art. 12 da Lei nº 10.826/03, porque em 25.11.2021, por volta de 17:50 horas, na Rua Antônio Toneli, nº 551, Residencial Bebedouro, nesta cidade e Comarca de Bebedouro, tinha em depósito, preparava e guardava, para fim de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização das autoridades

competentes, além de ter em depósito produtos químicos destinados à preparação de drogas. Nas mesmas circunstâncias de dia, hora e local, LEONARDO VICTOR GUARDIA GUILHERME possuía no interior de sua residência arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo descreveu a denúncia, policiais militares receberam informação de que na residência localizada na Rua Antônio Toneli, nº 551, havia indivíduos guardando e preparando drogas para o tráfico. Os policiais foram até o local e, assim que entraram na referida rua, avistaram o adolescente Robson no portão da casa mencionada. Ao perceber a aproximação das viaturas, Robson correu para o interior do imóvel e trancou o portão. Do lado de dentro da casa havia um cão aparentando ser da raça pitbull, razão pela qual os policiais ingressaram pela casa ao lado, que estava aberta, momento em que o policial Nilmar visualizou LEONARDO já sobre o muro da casa suspeita. LEONARDO arremessou uma arma de fogo no chão e correu novamente para o interior do imóvel, enquanto os policiais ingressaram na casa e abordaram dois indivíduos em um dos quartos. Em busca pelo quarto onde eles estavam, dentro de um guarda-roupas, os policiais encontraram cerca de mil eppendofs vazios de cores variadas e, embaixo da cama, foram encontrados 04 cartuchos íntegros de calibre 38, além de R\$ 600,00 em dinheiro. No quintal foi encontrada a arma de fogo dispensada por LEONARDO, tratando-se de um revólver calibre 38, sem marca ou numeração aparentes, municiado com seis cartuchos íntegros do mesmo calibre. Na cozinha da casa os policiais encontraram um saco contendo cerca de 1.456,89 gramas de cocaína, 04 frascos de líquido contendo acetona e éter, um liquidificador com resquícios de cocaína, duas balanças de precisão, um peneira, uma prensa de metal e cerca de 200 plásticos transparentes. LEONARDO assumiu a propriedade das drogas e dos demais objetos, confessando informalmente a traficância, razão pela qual foi preso em flagrante.

A decisão proferida a fls. 65/67 determinou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Defesa preliminar apresentada a fls. 184/187. Denúncia recebida. Foi produzida a prova oral e realizado o interrogatório do réu por meio virtual, conforme Termo de Audiência de fls. 219/220 e mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 221.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 222/227), enquanto o Dr. Defensor postulou a aplicação da pena em patamares mais favoráveis diante da confissão do acusado (fls. 232/235).

É o relatório.

Procede a ação penal.

A materialidade dos fatos delituosos ficou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 17/19 e pelos laudos periciais de fls. 101/112, 113/117, 118/120 (arma de fogo), 121/128, 129/141, 143/144, 155/158 e 160/165.

No tocante à autoria, remanesceu ao longo da instrução probatória quadro de certeza moral quanto à traficância e à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos descritos na denúncia.

Na fase preparatória da ação penal, o acusado assumiu a propriedade de tudo o que foi encontrado em sua residência e admitiu que estava traficando drogas porque passava por dificuldades financeiras, embora estivesse trabalhando (cf. termo de fls. 10).

Em juízo, LEONARDO novamente confessou a traficância, afirmando que as drogas eram suas e se destinavam ao comércio, e relatou que a arma de fogo também lhe pertencia. Esclareceu que não fazia muito tempo que estava traficando (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 221).

A confissão do acusado foi corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar NILMAR APARECIDO ROCHA SILVA confirmou os fatos descritos na denúncia e relatou que receberam uma “denúncia” de que na Rua Antonio Toneli, nº 551, havia indivíduos guardando e preparando drogas para o tráfico de drogas. Entraram na referida rua e avistaram um indivíduo de calça jeans e camiseta preta no portão da casa, depois identificado como sendo o adolescente Robson. Ao perceber a aproximação das viaturas, o adolescente correu para o interior do imóvel e trancou o portão. Do lado de dentro havia um cão da raça pitbull. Então, entraram pela casa ao lado, que estava aberta. O depoente visualizou o acusado sobre o muro da casa, com uma arma de fogo nas mãos, momento em que ele dispensou a arma no chão e correu para dentro do imóvel. Ingressaram no imóvel e localizaram os dois indivíduos em um dos quartos. Naquele quarto, dentro de um guarda-roupas, localizaram 26 sacos com cerca de mil unidades de eppendorfs vazios, cada; embaixo da cama havia 04 cartuchos íntegros de calibre .38 e R\$ 600,00 em dinheiro. No quintal localizaram a arma de fogo dispensada pelo acusado, tratando-se de um revólver calibre .38, sem marca ou numeração aparentes, municiado com seis cartuchos íntegros do mesmo calibre. Na pia da cozinha da casa havia um saco contendo cocaína, com cerca de 1.400,0 gramas; 4 frascos contendo acetona e éter; um liquidificador com resquícios de cocaína; 2 balanças de precisão; 1 peneira; 1 prensa de metal; e cerca de 20 unidade de sacos plásticos. O acusado assumiu a propriedade das drogas, objetos, dinheiro, da arma de fogo e das munições e confessou a traficância. O adolescente disse que era sobrinho do acusado, negou envolvimento e afirmou que morava na casa ao lado (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 221).

Também sob o crivo do contraditório, o Policial Militar OTÁVIO DE MARQUI confirmou que participou da mesma diligência. Relatou que durante patrulhamento receberam “denúncia” de que naquela residência havia indivíduos guardando e preparando drogas para o tráfico. Chegando na rua, avistaram o adolescente Robson de calça jeans e camiseta preta no portão da casa; ao ver as viaturas, o mesmo correu para dentro da casa e trancou o portão. Havia um cão da raça pitbull, razão pela qual entraram pela casa ao lado, que estava aberta. Viram o acusado em cima do muro com uma arma de fogo na mão, a qual ele arremessou no chão e correu para dentro do imóvel. Entraram na casa. O acusado e o adolescente estavam em um dos quartos, onde encontraram dentro de um guarda-roupas 26 sacos com cerca de mil unidades de eppendorfs vazios. Embaixo da cama havia 04 cartuchos íntegros de calibre .38 e R\$ 600,00 em dinheiro. No quintal recuperaram a arma de fogo dispensada pelo acusado, tratando-se de um revólver calibre .38, municiado com seis cartuchos íntegros do mesmo calibre. Na cozinha da casa, sobre a pia e armário, havia um saco contendo cerca de 1.400,0 gramas de cocaína, frascos com acetona e éter, um liquidificador, 2 balanças de precisão e demais petrechos. O acusado assumiu que as drogas, dinheiro, petrechos, arma de fogo e munições eram dele e confessou a traficância. O adolescente negou envolvimento e alegou que morava na casa ao lado e que era sobrinho do acusado (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 221).

Por sua vez, o Policial Militar LUIZ FELIPE ARAÚJO afirmou em juízo que trabalhou na mesma diligência, esclarecendo que receberam “denúncia” anônima de que na residência da Rua Antonio Toneli, nº 551, havia indivíduos guardando e armazenando drogas. Ao entrarem na referida rua, avistaram um indivíduo de calça jeans e camiseta preta no portão da mencionada casa, tratando-se do adolescente Robson. Quando percebeu a aproximação das viaturas, o mesmo correu para dentro da casa e trancou o portão. Do lado de dentro havia um cão da raça pitbull. Entraram pela casa ao lado. O acusado foi avistado sobre o muro da casa com uma arma na mão. Ele dispensou a arma no chão e retornou para o imóvel. Dentro da casa estavam o acusado e o adolescente. No quarto onde eles estavam, dentro de um guarda-roupas, havia 26.000 eppendorfs vazios. Embaixo da cama encontraram 04 cartuchos íntegros de calibre .38 e R\$ 600,00. No quintal localizaram a arma dispensada pelo acusado. Na

cozinha, entre a pia e o armário, havia um saco contendo cocaína com aproximadamente 1.400,0 gramas, além de 4 frascos contendo acetona e éter, um liquidificador, 2 balanças de precisão, 1 peneira, 1 prensa de metal e sacos plásticos. O acusado assumiu a propriedade das drogas, da arma de fogo e dos demais objetos e confessou a traficância. Já o adolescente negou qualquer envolvimento e disse que morava na casa ao lado e que era sobrinho do acusado (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 221).

ROBSON RAMOS SPINELLI JÚNIOR também foi ouvido em juízo e afirmou que é sobrinho do acusado. Disse que reside com a avó na casa ao lado. Na data dos fatos, tinha chegado do trabalho, mas sua casa estava fechada. Então foi para a casa do acusado, que é seu tio e é vizinho. Como iria trabalhar mais tarde, se deitou para descansar. Logo chegaram os policiais. Negou que qualquer dos objetos fossem seus e alegou que não tem nenhum envolvimento com o tráfico de drogas (cf. mídia digital disponibilizada no SAJ a fls. 221).

Diante de tal contexto probatório, assiste razão ao Ministério Público ao sustentar que “a droga foi apreendida (auto de exibição e apreensão de fls. 17/19) e periciada (laudo de exame químico toxicológico de fls. 143/144), comprovando a materialidade do crime. Os microtubos vazios também foram apreendidos (fls. 17/19) e periciados (fls. 101/112), tendo o perito confirmado a sua possibilidade de uso no tráfico de drogas. A perícia também constatou que a peneira e o liquidificador apreendidos (fls. 17/19) estavam sendo utilizados no preparo de drogas, tanto que foram encontrados resquícios de cocaína nos mesmos (cf. laudo pericial de fls. 113/117). Também foram periciadas as duas balanças de precisão apreendidas (fls. 17/19 e fls. 129/141). O crime de posse irregular de arma de fogo teve sua materialidade comprovada através do auto de exibição e apreensão (fls. 17/19) e pelo laudo pericial (fls. 118/120), que atestou a sua funcionalidade. Também ficou caracterizada a conduta descrita no § 1º, inciso I, já que o acusado tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar produtos químicos destinados à preparação de drogas. Com efeito, os frascos de líquido contendo acetona, éter etílico, acetato de etila e metanol apreendidos (fls. 17/19) e também foram periciados (fls. 155/158 e 160/165), tendo o perito confirmado se tratarem de solventes e produtos químicos capazes de serem empregados na preparação de drogas” (cf. fls. 226/227).

Assim, o contexto probatório acima retratado e analisado, consistente na apreensão de 1.456,89 gramas de cocaína, R\$ 600,00 em dinheiro, duas garrafas de acetona, uma garrafa de éter, uma garrafa sem rótulo contendo líquido, um liquidificador com resquícios de pó branco em seu interior, uma peneira plástica, duas balanças de precisão, uma prensa, 200 sacos plásticos, 25 sacos de pinos plásticos com mil unidades cada e outro saco com aproximadamente 900 unidades, um revólver calibre 38 sem marca e numeração aparentes e 10 cartuchos de calibre 38 íntegros (cf. auto de exibição e apreensão de fs. 17/19), nas circunstâncias acima especificadas, faz preponderar a conjuntura de tráfico de entorpecentes e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Inafastável o desfecho condenatório, uma vez que resultou comprovada nos autos a vinculação do acusado à autoria e materialidade do tráfico descrito na denúncia e da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, para o delito de tráfico de drogas e em 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na segunda fase de aplicação da pena, incide a circunstância atenuante da confissão

(art. 65, III, "d", do Código Penal) e incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), pois pesa contra o acusado condenação por crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) com trânsito em julgado em 17.02.2021 (cf. certidão de fls. 236/237), razão pela qual as circunstâncias ficam compensadas entre si, com manutenção das penas fixadas no patamar mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, para o delito de tráfico de drogas e em 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição das penas, razão pela qual torno definitivas as penas fixadas no patamar mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, para o delito de tráfico de drogas e em 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Não há nos autos qualquer elemento que indique ser o acusado pessoa financeiramente abastada, motivo pelo qual fixo para cada dia multa o valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

O acusado ostenta a condição de reincidente (cf. certidão de fls. 236/237), e a quantidade de pena aplicada suplantou o patamar de quatro anos. Assim, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, §2º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, incabível a aplicação no caso concreto considerando a reincidência do acusado e a pena aplicada no caso concreto, nos termos do art. 44, I e II, do Código Penal.

Pelo exposto, julgo procedente a ação penal e condeno o acusado LEONARDO VICTOR GUARDIA GUILHERME, como incurso no crime descrito no art. 33, "caput", e § 1º, I, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, para o delito de tráfico de drogas e ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que torno definitivas por mostrarem-se necessárias e suficientes à prevenção e reprovação dos crimes. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, único compatível com a reincidência e com os efeitos sociais deletérios do tráfico de entorpecentes, denegada a substituição por pena restritiva de direito, por mostrar-se incompatível com a reincidência, e denegado o recurso em liberdade por remanescerem as circunstâncias fáticas ensejadoras da manutenção da prisão processual, razão pela qual o acusado será recomendado na prisão em que se encontra. Formalize-se. Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, deverá ser descontado da pena definitivamente consolidada o período que o réu esteve preso exclusivamente por este processo (certidão de fls. 238), com efetivação em sede de execução.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea "a" do §9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003. Com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, defiro ao acusado os benefícios inerentes à gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal.

Diante da prova produzida sob o crivo do contraditório, acima analisada, com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/2006, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União, que deve ser destinado ao FUNAD, observando-se o procedimento especificado no § 4º do referido dispositivo legal. Autorizo a

destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina o art. 72 da Lei 11.343/06, bem como dos demais objetos apreendidos (cf. fls. 17/19).

Após o trânsito em julgado:

- a) determino a adoção do procedimento para imediato encaminhamento da arma de fogo apreendida ao Comando do Exército para destruição, nos termos do art. 25, da Lei nº 10.826/2003;
- b) oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico e oficie-se a Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF/88.

Transitada em julgado, o réu terá o seu nome lançado no rol dos culpados.

P.I.C.

Bebedouro, 04 de março de 2022, em sistema de trabalho disciplinado pelo Provimento CSM nº 2.650/2022.

NEYTON FANTONI JÚNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA